



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CDP. 3213
Reg: 22313

13310

AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

CONTRATISTA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.			
OBJETO INICIAL	La entrega por parte del contratista a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y protección Social, del siguiente medicamento de control especial monopolio del Estado			
	MEDICAMENTO	REGISTRO SANITARIO	CAJA PLEGADIZA x 30 TABLETAS** C/U	Valor
	Metilfenidato clorhidrato 10 mg (Ritalina) comprimidos*	INVIMA 2008 M-011789- R1	50.000	615.000.000.00
	*El medicamento deberá ser fabricado bajo las Buenas Prácticas de Manufactura y conforme a la legislación Sanitaria Vigente que aplique para la fabricación de sólidos de acuerdo al informe 32 de la OMS ** La cantidad real de presentaciones comerciales a entregar a la Unidad, por parte del contratista, será la que resulte de la conciliación del producto terminado de cada lote, revisado y aprobado para su recepción. La Unidad solo pagará al contratista las presentaciones comerciales que sean recibidas en sus instalaciones.			
OBJETO ADICIONAL	Veinticinco mil (25.000) cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una			
VALOR INICIAL	Seiscientos quince millones de pesos m/ce (\$615.000.000.00)			
VALOR ADICIONAL	Trescientos siete millones quinientos mil pesos m/cte (\$307.500.000.00)			
CUENTA CORRIENTE	126-097-23919 Bancolombia			
NIT	860.002.538-1			



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

Entre los suscritos a saber, **ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ**, mayor de edad, vecina de Bogotá D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía número 63.301.463, expedida en Bucaramanga, en su calidad de Directora de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, nombrada mediante Resolución No 4130 de 2006 y posesionada según Acta No. 167 de noviembre 3 de 2006, autorizada legalmente para contratar a nombre de la misma Entidad, según el Artículo 11, numeral tercero, literal a) de la Ley 80 de 1993 y la Resolución No. 046 del 16 de noviembre de 2011, por una parte, y quien se denominó **CONTRATANTE** y por la otra **XIMENA MARGARITA FORERO VELASQUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.150.510, quien obra en su calidad de suplente del Gerente General y en Representante Legal de la Sociedad **NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.** debidamente autorizado para celebrar contratos que por su naturaleza, no sean los usuales dentro del giro ordinario de los negocios de la empresa, cuya cuantía sea superior a trescientos mil (300.000) Francos Suizos o su equivalente en dólares americanos convertidos a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Bancaria, o a tasa equivalente que la sustituya al momento de la operación. Sociedad domiciliada en la calle 93 B No 16-31 de Bogotá D.C., constituida por Escritura Pública No. 2621 otorgada en la Notaría Séptima de Bogotá del 27 de julio de 1.958, inscrita el 3 de julio de 1958, bajo el número 27098 del libro IX, con el nombre de CIBA COLOMBIANA S.A. nueva copia de ésta escritura fue inscrita el 21 de junio de 1977 bajo el No. 46.833. Por acta No. 483 de la Junta Directiva del 21 de junio de 1990, inscrita el 4 de julio de 1990 bajo el No. 14.263 del Libro IX, se decretó la apertura de una Sucursal en la ciudad de Yumbo (Valle). Por Escritura Pública No. 5901 de la Notaría Séptima de Bogotá del primero de octubre de 1971, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de octubre de 1971 bajo el No. 45050 del Libro IX, la Sociedad cambió su nombre de CIBA COLOMBIANA S.A. por el de CIBAGEIGY COLOMBIANA S.A y se introdujeron varias reformas al Estatuto Social. Por Escritura Pública No. 0823 del 15 de abril de 1977, de la Notaría 16 de Santafé de Bogotá, inscrita el día 12 de abril de 1997 bajo el No. 582014 del Libro IX, la Sociedad cambió su razón social de Ciba Geigy Colombiana por el de Novartis de Colombia S.A. Por Escritura Pública No. 026 del 3 de enero de 1997, de la Notaría Sexta de Santafé de Bogotá inscrita el 10 de enero de 1997, bajo el No. 569165 del Libro IX, la Sociedad de la referencia se escindió sin liquidarse, dando origen a la Sociedad Ciba Especialidades Químicas S.A. Por Escritura Pública No. 2638 de la Notaría 50 de Bogotá, del 6 de agosto de 1997, inscrita bajo el No. 596.785 del Libro IX, la Sociedad de la referencia absorbe por fusión a Sándoz Colombiana S.A. Por Escritura Pública No. 1684 de la Notaría 45 de Santafé de Bogotá del 13 de julio del 2000, inscrita el 28 de julio de



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

2000, bajo en No. 738677 del Libro IX, la Sociedad se escindió mediante la transferencia en bloque de la parte de su patrimonio empleada en la explotación del sector de negocios Agro Semillas, dando origen a la Sociedad Novartis Agro Latinoamérica Norte S.A. (beneficiaria), que se denominó **LA CONTRATISTA**, quien bajo la gravedad del juramento afirma no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refieren los artículos 8, 9 y 26 numeral 7o. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000, hemos convenido celebrar el presente Contrato de adquisición de producto terminado, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Comité de Disponibilidad en reunión celebrada los días 16, 17 y 18 de enero de 2013, según consta en el acta No 01 de las mismas fechas, estableció: a) Que el consumo mensual del medicamento Metilfenidato HCl (Ritalina) de 10 mg, durante la vigencia 2011 fue de 8.339 cajas plegadizas por 30 tabletas c/u y que el consumo mensual durante la vigencia 2012, fue de 8.516 cajas por 30 tabletas c/u, lo que dejó ver un incremento del 2.1% entre las dos vigencias; b) Que el Comité de Disponibilidad después de analizar los diferentes factores que inciden en las proyecciones de consumo, consideró que si a las 96.678 cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una, adquiridas en la vigencia 2012, se le adicionaba el porcentaje del incremento entre las vigencias 2011 y 2012, que fue de 2.1% para garantizar la disponibilidad del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg durante quince meses, sería necesario adquirir 98.708 cajas plegadizas * 30 unidades c/u, cantidad aproximada a 100.000., por un valor aproximado de \$1.426.413.600.00; 2) Que el Comité de Disponibilidad en acta No. 02 del 22 de enero de 2013, después de conocer que el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la adquisición de los medicamentos como producto terminado, era de \$5.232.700.000.00, procedió a ajustar las necesidades técnicas establecidas en el acta No. 01 de 2013, advirtiendo la urgencia de gestionar recursos financieros que permitieran adquirir las cantidades de medicamentos recomendadas en el acta 01; y disminuyó de 100.000 a 50.000 las cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg a adquirir en la actual vigencia; 3) Que para cumplir la recomendación del Comité de Disponibilidad, el día 9 de agosto de 2013, el Fondo Nacional de Estupefacientes y la Sociedad Novartis de Colombia S.A., suscribieron el contrato No 029-2013, cuyo objeto es la entrega por parte del contratista de 50.000 cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) por valor de \$615.000.000.00 y con una duración Hasta el 20 de diciembre de 2013, 4) Que tanto en el numeral 14 de la cláusula tercera "Obligaciones del Contratista" como en la cláusula octava del contrato No. 029-2013, se estipuló que el contratista debía hacer la



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

primera entrega equivalente al 25% del valor total del contrato dentro de los 35 días calendario posteriores a la legalización del mismo y las siguientes entregas también dentro de los 35 días calendario posteriores al requerimiento que realizara la Unidad a través del interventor, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos estipulados en los estudios y documentos previos; 5) Que el contrato 029-2013, se legalizó el día 14 de agosto de 2013, lo que indica que la primera entrega equivalente a 12.500 cajas plegadizas por 30 unidades cada una del objeto contractual debía realizarse a más tardar el día 18 de septiembre de 2013, 6) Que en ejecución del contrato 029-2013, y para dar cumplimiento al objeto contractual, mediante acta de entrega No. PT-022-2013, del 4 de septiembre de 2013, el contratista entregó las siguientes cantidades de medicamento: a) 164.670 unidades farmacéuticas de Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) comprimidos equivalente a 5.489 cajas plegadizas por 30 unidades cada una, correspondientes al lote No. B8588; b) 278.040 unidades farmacéuticas de Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) comprimidos, equivalentes a 9.268 cajas plegadizas por 30 unidades cada una, correspondientes al lote No. B8589, para un total recibido de 14.757 cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una del citado medicamento, por valor de \$181.511.100; quedando pendiente la entrega de 35.243 cajas plegadizas por 30 unidades c/u y la ejecución de \$433.488.900.00 lo que indica que el contratista cumplió entregando en la cantidad y en el tiempo estipulado, con la primera entrega tal como se encuentra estipulado en el numeral 14 de la cláusula tercera y en la cláusula octava del contrato 029-2013; 7) Que el comité de Disponibilidad en acta No 06 del 10, 12 y 15 de julio del año que avanza teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) comprimidos a 31 de diciembre de 2012 fue de 8.516 cajas plegadizas por 30 comprimidos c/u y que el consumo promedio mensual del citado medicamento durante el primer semestre de 2013, fue de 13.705 cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una, denotándose un incremento del 60.9%, consideró que para garantizar la disponibilidad del medicamento referido era necesario adquirir 68.247 cajas plegadizas por 30 comprimidos c/u,. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que según conceptos emitidos por la Asesora Jurídica los contratos no pueden adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial, el Comité de disponibilidad recomendó adquirir 25.000 cajas plegadizas adicionales de Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) comprimidos; 8) Que con nota interna No. 236 del 9 de septiembre de 2013, el Interventor del contrato, Doctor Gustavo Morán Cortina solicitó a jurídica conceptuar acerca de la viabilidad de adicionar el objeto y el valor del contrato No. 029-2013; para adquirir 25.000 cajas plegadizas por 30 unidades cada una del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) comprimidos y adicionar su valor en cuantía de \$307.500.000.00 , 9) Que con nota interna



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

No. 088 del 27 de septiembre de 2013, la Asesora Jurídica al emitir concepto sobre la viabilidad jurídica para ampliar el objeto y adicionar el valor del contrato 029-2013, manifestó :a) Que "El final del párrafo del artículo 40 del Estatuto Contractual establece que los contratos no pueden adicionarse en más del 50% de su valor inicial y el artículo 16 del mismo ordenamiento , establece que cuando fuere necesario introducir variaciones al contrato y previamente las partes no llegan a un acuerdo, la entidad en acto administrativo motivado puede hacer modificaciones para la supresión o adición de obras, trabajos o servicios , de lo cual se concluye que gracias al principio de la autonomía de la voluntad, la adición puede acordarse por las partes o disponerse en ejercicio de la prerrogativa de la modificación unilateral; b) Que cuando las modificaciones alteran el valor del contrato, la Entidad debe adoptar de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del mismo; c) Que ya dijimos que el contrato 029-2013, se encuentra en ejecución, dado que al contratista le hace falta entregar 35.243 cajas del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) comprimidos, que su vigencia se extiende hasta el próximo 20 de diciembre, que con la adición se busca garantizar la disponibilidad del citado medicamento hasta aproximadamente el mes de julio de 2014 y que el valor de la adición solicitada, no supera el 50% del valor inicial del contrato 029-2013 tipificándose de esta manera los presupuestos procesales que dan viabilidad jurídica a la ampliación del objeto y la adición al valor del contrato ya referido, quedando supeditada la adición a que el Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez encuentre la viabilidad financiera para adicionar el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3213 del 5 de marzo de 2013; 10) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 7 de octubre de 2013, según consta en el acta No 083 de la misma fecha, teniendo en cuenta que el Comité de disponibilidad en acta 06 del presente año recomendó adicionar el contrato No. 029-2013, para adquirir 25.000 cajas plegadizas por 30 comprimidos c/u del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina), Que el Interventor del contrato, Doctor Gustavo Morán Cortina, al solicitar la disponibilidad presupuestal con formato GF 10 ft 11-V02 del 30 de septiembre de 2013, manifestó que en aras de cumplir la misión institucional de garantizar la disponibilidad oportuna de los medicamentos monopolio del Estado a los pacientes que los requieren en todo el territorio nacional y la necesidad de garantizar la dispensación efectiva, oportuna y eficiente, recomendó adicionar el contrato No. 029-2013, para adquirir 25.000 cajas plegadizas por 30 comprimidos c/u del medicamento referido, por valor de \$307.500.000.00 y que la Asesora jurídica en nota interna No 088 del pasado 27 de septiembre conceptuó que existía viabilidad jurídica para ampliar el objeto y adicionar el valor del citado contrato, decidió recomendar a la Dirección adicionar el contrato 029-



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

2013; 11) Que con formato GF 10 ft 11-V02 del 30 de septiembre de 2013, el Interventor del contrato Doctor Gustavo Morán Cortina, solicitó al Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, adicionar en cuantía de \$307.500.000.00 el certificado de disponibilidad presupuestal que había sido expedido el 5 de marzo de 2013, por valor de \$ 684.500.000.00, con el fin de adicionar el valor del contrato 029-2013; 12) Que la Directora Encargada de la Unidad, Doctora Melba Salazar de Agudelo, con nota interna No 309 del primero de octubre de 2013, solicitó al Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, verificar la viabilidad de adicionar en cuantía de \$307.500.000.00, el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3213 del 5 de marzo de 2013, para adicionar el valor del contrato N0.029-2013; 13) Que el día 2 de octubre de 2013, el Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, adicionó en cuantía de \$307.500.000.00 el certificado de disponibilidad presupuestal No 3213 que había sido expedido el 5 de marzo de la presente anualidad, por valor de \$684.500.000.00, quedando por lo tanto el valor total del mismo en \$992.000.000.00; 14) Que con nota interna No. 264 del 4 de octubre de 2013, el Interventor del contrato Doctor Gustavo Morán Cortina solicitó a jurídica elaborar la minuta para adicionar en cantidad y valor el contrato No. 029-2013; 15) Que por las anteriores consideraciones y de conformidad con la legislación vigente la presenta ampliación del objeto y adición al valor del contrato No 029-2013, cuyas cláusulas se enuncian a continuación es técnica y jurídicamente viable: **CLÁUSULA PRIMERA AMPLIACIÓN DEL OBJETO**, El objeto previsto en la cláusula primera del contrato del contrato 029-2013, se amplía para adquirir veinticinco mil (25.000) cajas plegadizas adicionales por 30 comprimidos cada una del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) Comprimidos, quedando por lo tanto el contratista obligado a entregar 75.000 cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una del citado medicamento; **CLAUSULA SEGUNDA ADICIÓN AL VALOR** El valor del contrato previsto en la cláusula sexta del contrato 029-2013, se adiciona en cuantía de trescientos siete millones quinientos mil pesos m/cte (\$307.500.000.00) quedando por lo tanto el valor total del contrato en cuantía de novecientos veintidós millones quinientos mil pesos m/cte (\$922.500.000.00) **CLÁUSULA TERCERA CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULA CONTRACTUALES**, Las demás cláusulas contractuales no modificadas en la presente ampliación del objeto y adición al valor del contrato No. 029-2013, se cumplirán y ejecutaran en la misma forma en que fueron estipuladas en el contrato principal; **CLÁUSULA CUARTA DOCUMENTOS DE LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y DE LA ADICIÓN AL VALOR** Son documentos de la ampliación del objeto y adición al valor del contrato No. 029-2013 y forman parte del mismo los siguientes 1). Actas del Comité de Disponibilidad Nos, 01 de los días 16, 17 y 18 del mes de enero y 06 de los días 10, 12 y



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

15 del mes de julio ambas de 2013; 2) Nota interna No. 236 del 9 de septiembre de 2013, con la cual el Interventor del contrato Doctor Gustavo Morán Cortina, solicita a jurídica concepto acerca de la viabilidad de adicionar en cantidad y valor el contrato No. 029-2013; 3) nota interna No. 088 del 27 de septiembre de 2013, con la cual la Asesora Jurídica emite concepto sobre la viabilidad de adicionar en cantidad y valor el contrato No. 029-2013; 4) Formato GF10 ft 11-V02 del 30 de septiembre de 2013, con el cual el interventor del contrato Doctor Gustavo Morán Cortina solicita a Financiera adicionar en cuantía de \$307.500.000.00, el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3213 del 5 de marzo de 2013; 5) Nota interna No 309 del primero de octubre de 2013, con la cual la Directora encargada de la Unidad, Doctora Melba Salazar de Agudelo solicita la Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, verificar la viabilidad de adicionar el certificado de disponibilidad presupuestal No 3213 del 5 de marzo de 2013; 6) Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3213 expedido por el Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez el 5 de marzo de 2013, por valor de \$684.500.000.00 y adicionado el 2 de octubre de 2013, en cuantía de \$307.500.000.00, quedando por lo tanto el valor total del mismo en cuantía de \$992.000.000.00; 7) Nota interna No.264 del 4 de octubre de 2013, con la cual el interventor del contrato Doctor Gustavo Morán Cortina, solicita a jurídica elaborar la minuta para ampliar el objeto y el Valor del contrato no. 029-2013; 8) Oficio del 16 de octubre de 2013, con el cual el interventor del contrato Doctor Gustavo Morán Cortina, hizo la revisión de los aspectos técnicos contenidos en el documento ampliación del objeto y adición al valor del contrato No. 029-2013; **CLÁUSULA QUINTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** La presente ampliación del objeto y adición al valor del contrato No. 029-2013, se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3213 expedido por el Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, el 5 de marzo de 2013, por valor de seiscientos ochenta y cuatro millones quinientos mil pesos m/cte (\$684.500.000.00) y adicionado el 2 de octubre de 2013, en cuantía de trescientos siete millones quinientos mil pesos m/cte (\$307.500.000.00), quedando el valor total del mismo en cuantía de novecientos noventa y dos millones m/cte (\$992.000.000.00) **CLÁUSULA SEXTA PUBLICACIÓN**, La presente ampliación del objeto y adición al Valor del contrato 029-2013, una vez perfeccionada debe publicarse en el Sistema electrónico para la Contratación Estatal SECOP, para lo cual el profesional en misión de apoyo al proceso contractual Diego Alfredo Pinto Esparza, hará la publicación correspondiente anexando los respectivos pantallazos, **CLÁUSULA SÉPTIMA PERFECCIONAMIENTO**, La presente ampliación del objeto y adición al valor del contrato No. 029-2013, se perfecciona con la firma de las partes; **CLÁUSULA OCTAVA EJECUCIÓN** Para ejecutar la presente ampliación del objeto y adición al valor



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

AMPLIACIÓN DEL OBJETO Y ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

del contrato, No. 029-2013, se requiere que el contratista amplíe las garantías en los mismos términos y con los mismos amparados establecidos en la cláusula décima primera del contrato principal y su aprobación por parte de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social.

CLÁUSULA OCTAVA LEGALIZACIÓN la legalización de la presente ampliación del objeto y adición al valor del contrato No. 029-2013 de se hará con el registro presupuestal: a Cargo del Fondo Nacional de Estupefacientes. De conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012, no se requiere el pago de los derechos de publicación en la imprenta nacional, pero el contrato adicional de ampliación y adición debe publicarse, en el Sistema Electrónico para la Contratación estatal SECOP. De conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 72 de la Ley 111 de 2006 a partir del año 2010 se redujo a cero por ciento (0%) el pago del impuesto de timbre sobre los documentos públicos y privados incluidos los títulos valores que se acepten u otorguen en el país o fuera de él, pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo en los que se haga constar la existencia, modificación o extinción de obligaciones en las cuales intervenga como otorgante aceptante o suscriptor una entidad pública., razón por la cual el presente contrato no requiere pagar impuesto de timbre

29 OCT 2013

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los () días del mes de octubre de 2013

ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ
CC. 63.301.463
Directora

XIMENA MARGARITA FORERO VELÁSQUEZ
C.C No. 52.150.510
Representante Legal

Elaboró y aprobó
Melba Salazar de Agudelo
Asesora Jurídica

Vo. Bo.
Amalia Velasco Corredor
Asesora Técnica

Vo.Bo.
Gustavo Morán Cortina
Coordinador técnico